

REDISEÑO DE MARCA

CHUMBOSOFT

Comparativa de Diseño Original vs. Rediseñado

Solicitud de Marca: M4372984(3)

Fecha: 6 de julio de 2026

RESUMEN DE CAMBIOS:

- ✗ ELIMINADO: Mordisco en el lado derecho de la fruta
- ✗ ELIMINADO: Hoja inclinada hacia la derecha
- ✗ ELIMINADO: Forma similar a manzana
- ✓ AÑADIDO: Forma ovalada vertical (higo chumbo)
- ✓ AÑADIDO: Corona floral en la parte superior
- ✓ AÑADIDO: Patrón distintivo de aréolas
- ✓ CONSERVADO: Colores corporativos (#9B1D35 y #F4A523)
- ✓ CONSERVADO: Denominación 'CHUMBOSOFT'

DISEÑO ORIGINAL

(Solicitud M4372984(3) - 7 de abril de 2026)

PROBLEMAS IDENTIFICADOS:

1. MORDISCO EN EL LADO DERECHO

- Similar al característico 'bite' del logo de Apple
- Creado mediante una máscara circular (circle cx='163' cy='116' r='36')
- Posicionado en la misma zona que el logo de Apple

2. HOJA INCLINADA HACIA LA DERECHA

- Orientación similar a la hoja del logo de Apple
- El código SVG original incluía comentarios: 'Tallito + hojita estilo Apple'
- Ángulo y posición coincidentes

3. FORMA GENERAL DE MANZANA

- Clasificación de Viena: 05.07.13 (manzanas)
- Forma redondeada similar a una manzana
- Proporciones similares al logo de Apple

4. RIESGO DE CONFUSIÓN

- Consumidores podrían asociar el logo con Apple
- Uso en Clase 42 (misma clase que Apple para servicios de software)
- Posible dilución de la marca Apple

CONCLUSIÓN:

El diseño original presentaba similitudes significativas con el logo de Apple que podrían causar confusión en el mercado. Procedimos a un rediseño completo.

DISEÑO REDISEÑADO

(Versión 2.0 - 6 de julio de 2026)

SOLUCIONES IMPLEMENTADAS:

1. ELIMINACIÓN TOTAL DEL MORDISCO

- ✓ El nuevo diseño NO incluye ningún mordisco
- ✓ Forma completa de elipse (ellipse cx='100' cy='130' rx='48' ry='80')
- ✓ Sin máscaras que creen mordeduras

2. CORONA FLORAL EN LUGAR DE HOJA

- ✓ Corona floral con 3 pétalos en la parte superior
- ✓ Característica única del higo chumbo (tuna/nopal)
- ✓ Orientación central, no lateral
- ✓ Completamente diferente a la hoja de Apple

3. FORMA DE HIGO CHUMBO

- ✓ Forma ovalada vertical (no circular como manzana)
- ✓ Proporciones rx=48, ry=80 (más alargada)
- ✓ Nueva clasificación de Viena esperada: 05.11 (otros frutos)
- ✓ NO clasificará como manzana (05.07.13)

4. ELEMENTOS DISTINTIVOS ADICIONALES

- ✓ Patrón ampliado de aréolas (textura de cactus)
- ✓ Corona floral con detalles en color naranja
- ✓ Diseño que representa claramente un fruto de cactus

5. SIN RIESGO DE CONFUSIÓN

- ✓ Diseño completamente diferente al logo de Apple
- ✓ No puede confundirse con una manzana
- ✓ Identidad única y distintiva
- ✓ Mantiene coherencia con la marca 'CHUMBOSOFT'

CONCLUSIÓN:

El nuevo diseño elimina completamente cualquier similitud con el logo de Apple, representando de forma única y distintiva nuestra identidad basada en el higo chumbo.

COMPARATIVA LADO A LADO

ANTES

(Diseño con mordisco)

[Logo antiguo con mordisco]

Ver archivo adjunto:

logo-chumbosoft-antiguo.svg

Características:

- ✗ Con mordisco lateral
- ✗ Hoja inclinada derecha
- ✗ Forma de manzana
- ✗ Viena: 05.07.13

DESPUÉS

(Diseño rediseñado)

[Logo nuevo sin mordisco]

Ver archivo adjunto:

logo-chumbosoft.svg

Características:

- ✓ SIN mordisco
- ✓ Corona floral superior
- ✓ Forma de higo chumbo
- ✓ Viena: 05.11 (esperada)

DIFERENCIAS CLAVE:

- El mordisco ha sido completamente eliminado → No hay similitud con Apple
- La hoja lateral ha sido sustituida por corona floral central → Distintivo único
- La forma ha cambiado de manzana circular a higo chumbo ovalado → Diferenciación clara
- Se añadieron elementos únicos del fruto del cactus → Identidad propia

CONCLUSIONES Y COMPROMISO

1. ACCIONES COMPLETADAS (6 de julio de 2026):

- ✓ Rediseño completo del logo eliminando toda similitud con Apple
- ✓ Actualización de todos los activos corporativos (web, tarjetas, etc.)
- ✓ Cese inmediato del uso del diseño anterior
- ✓ Preparación de documentación para Apple Inc.

2. PRÓXIMOS PASOS:

1. Enviar este documento y el nuevo diseño a Apple Inc. para su revisión
2. Esperar aprobación de Apple Inc. del nuevo diseño
3. Presentar desistimiento de la solicitud M4372984(3) ante la OEPM
4. Presentar nueva solicitud con el diseño rediseñado una vez aprobado

3. GARANTÍAS:

- El nuevo diseño NO presenta similitud con el logo de Apple
- NO existe riesgo de confusión para los consumidores
- NO puede dar lugar a dilución de las marcas de Apple
- Representa de forma única y distintiva nuestra identidad (higo chumbo)
- Respeta plenamente los derechos de propiedad industrial de Apple Inc.

SOLICITAMOS:

Confirmación por parte de Apple Inc. de que el nuevo diseño adjunto es aceptable y no presenta objeciones, para proceder con seguridad jurídica al desistimiento y nueva solicitud.

CONTACTO:

Juan Antonio Rodríguez Baeza
Email: juan@chumbo.io
Teléfono: +34 625 993 716
Web: chumbo.io

Madrid, 6 de julio de 2026

Este documento ha sido preparado en respuesta al burofax recibido de GA_P en nombre de Apple Inc.